CÓDIGO DE ÉTICA PARA LAS AUDIENCIAS

JA RADIO S DE RL DE CV (EXA 99.7 FM)

El presente Código de Ética tiene por objeto establecer los compromisos, valores y normas de conducta de la estación, en estricto cumplimiento y atención a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Su objeto público principal es fungir como un puente de comunicación transparente, garantizando el respeto a los derechos de las audiencias y asegurando que la señal sea un espacio plural, incluyente y confiable para toda la comunidad.

ÍNDICE

GLOSARIO DE CONCEPTOS

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

- Artículo 1. Datos de la Concesión, Señal y Cobertura.
- Artículo 2. Obligatoriedad.
- Artículo 3. Marco Jurídico Aplicable.
- Artículo 4. Misión, Visión e Identidad Editorial.
- Artículo 5. Valores Rectores.

CAPÍTULO II. PROGRAMACIÓN Y DERECHOS

- Artículo 6. Programación y Horarios.
- Artículo 7. Derechos de las Audiencias.

CAPÍTULO III. RESPONSABILIDADES DE LA TRANSMISIÓN

- Artículo 8. Separación de Noticias y Opiniones.
- Artículo 9. Distinción Publicitaria.
- Artículo 10. Protección a Grupos Vulnerables, Accesibilidad y Datos Personales.

CAPÍTULO IV. LA DEFENSORÍA Y LOS MECANISMOS DE ATENCIÓN

- Artículo 11. La Defensoría de las Audiencias.
- Artículo 12. Procedimiento de Quejas, Sugerencias y Resolución.
- Artículo 13. Información mínima.
- Artículo 14. Procedimiento de atención.
- Artículo 15. Procedimiento de Derecho de Réplica.

CAPÍTULO V. PRINCIPIO DE PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA

- Artículo 16. Publicidad de Resoluciones y Reportes.

MECANISMO DE CONTACTO Y ATENCIÓN

GLOSARIO DE CONCEPTOS

Para hacer más claro y accesible este documento para el público radioescucha, se desarrolla el siguiente glosario de términos:

- **LMTR:** Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
- **CRT:** Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.
- **Audiencia / Público:** Las personas, comunidades o grupos que sintonizan y escuchan los contenidos de la estación.
- **Defensoría de las Audiencias:** La persona física, independiente y profesional encargada de recibir sus comentarios y garantizar que sus derechos se respeten en nuestra programación.
- **Queja:** Expresión de inconformidad que presenta formalmente Usted como radioescucha cuando considera que algún contenido no respetó sus derechos.
- **Réplica:** Su derecho a exigir que se corrija o aclare al aire información falsa o inexacta difundida sobre su persona y que le cause un agravio.
- **Recomendación:** La sugerencia u observación oficial que emite la Defensoría a la estación para corregir una falla y mejorar la calidad de los contenidos.
- **Rectificación:** La corrección pública que realiza la estación al aire tras reconocer la difusión de un dato falso o inexacto.
- **Concluir por falta de información:** Acción que toma la Defensoría cuando no es posible procesar su queja debido a la falta de datos mínimos, incluso después de haberle solicitado la información.
- **Prevención:** Aviso mediante el cual la Defensoría le solicita a Usted que aclare o complete la información faltante en su queja original.

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Datos de la Concesión, Señal y Cobertura.
El presente Código rige las transmisiones amparadas bajo el título de concesión FER041222CO-521612 para uso comercial otorgado a favor de JA RADIO S. DE R.L. DE C.V., operando con el distintivo de llamada XHCOC-FM, a través de la frecuencia 99.7 MHz de Frecuencia Modulada (FM), bajo el nombre comercial EXA FM. La señal autorizada tiene cobertura en el Estado de Colima, en los municipios: Villa de Álvarez, Comala, Ixtlahuacán, Coquimatlán, Cuauhtémoc; parcialmente en Tecomán y Armería; y en Pihuamo, Tonila, San Marcos, del Estado de Jalisco.

Artículo 2. Objeto y Obligatoriedad.
El objeto de este Código es proteger los derechos de los radioescuchas, establecer un mecanismo de autorregulación para la labor frente al micrófono, y fomentar un ambiente de respeto, pluralidad y responsabilidad en cada transmisión.

Las disposiciones de este Código son de observancia y cumplimiento obligatorio para todas las personas que integran JA RADIO. Esto incluye directivos, productores, periodistas, locutores titulares, invitados y personal operativo de la estación; y/o cualquier trabajador.

Artículo 3. Marco Jurídico Aplicable.

Toda transmisión realizada por esta estación, se sujetará a los principios y preceptos de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, los Lineamientos Generales de los Derechos de las Audiencias emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, así como a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre

de Violencia, y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, entre otras.

Artículo 4. Misión, Visión e Identidad Editorial.

- **Misión:** Entretener, informar y conectar con Usted a través de música, noticias y contenidos relevantes, ofreciendo un espacio de cultura e información actual.
- **Visión:** Ser el referente radiofónico de calidad e innovación en el Estado de Colima, propiciando la cohesión social bajo el estandarte de la responsabilidad.
- **Identidad Editorial y Criterios:** La identidad de EXA 99.7 FM se fundamenta en la veracidad de la información difundida, la pluralidad de voces e ideas, y el rechazo absoluto a la discriminación, garantizando un espacio democrático y equitativo para toda la sociedad.

Artículo 5. Valores Rectores.
El trabajo diario de la estación se rige por los siguientes principios:

Respeto: Tratar con dignidad a nuestra audiencia, colaboradores e invitados, respetando sus opiniones.

Honestidad: Comunicar con claridad y veracidad.

Responsabilidad: Revisar la información que difundimos y cumplir nuestros compromisos.

Inclusión: Ofrecer un espacio donde todas las personas sean bienvenidas y reciban un trato sin discriminación.

Trabajo en equipo: Colaborar y apoyarnos para ofrecer una buena programación.

CAPÍTULO II. PROGRAMACIÓN Y DERECHOS

Artículo 6. Programación y Horarios.
Con el fin de brindarle certeza, la barra de programación se publicará de manera íntegra y se mantendrá permanentemente actualizada en el portal de internet oficial de la radio emisora, que podrá ser consultado en https://hncolima.com/, así como en las redes sociales de EXA FM.

Cualquier modificación en los horarios o en los programas le será notificada oportunamente a través de dicho portal y al aire.

Artículo 7. Derechos de las Audiencias. Todo oyente de EXA 99.7 tiene derecho a:

1. Escuchar contenidos que reflejen la diversidad de ideas, culturas y voces de la región.
2. Contar con una distinción clara para saber cuándo se emite una noticia y cuándo se expresa una opinión o juicio de valor.
3. Identificar claramente cuándo un mensaje es parte del programa y cuándo es un anuncio comercial pagado.
4. Que se respeten los horarios de los programas de la barra.
5. Escuchar la radio con calidad y volumen equilibrado.

CAPÍTULO III. RESPONSABILIDADES DE LA TRANSMISIÓN

Artículo 8. Separación de Noticias y Opiniones.
Para que Usted pueda formarse un criterio propio, los locutores tienen la obligación de separar la información fáctica de sus opiniones personales mediante el uso de sonidos, cortinillas o frases claras previas a emitir un punto de vista.

Artículo 9. Distinción Publicitaria.
Toda publicidad estará delimitada del contenido del programa para evitar confusiones en la audiencia.

Artículo 10. Protección a Grupos Vulnerables, Accesibilidad y Datos Personales.
La programación está diseñada para toda la familia y se rige por la estricta perspectiva de género, evitando la difusión de estereotipos. Se respetará el interés superior de la niñez mediante alertas sonoras ("Avisos Parentales") ante información de alto impacto. Asimismo, la estación garantiza opciones de accesibilidad para personas con discapacidad en sus mecanismos de atención, y el resguardo absoluto de la protección de sus datos personales cuando Usted ejerza sus derechos.

CAPÍTULO IV. LA DEFENSORÍA Y LOS MECANISMOS DE ATENCIÓN

Artículo 11. La Defensoría de las Audiencias.
Para garantizar el cumplimiento de este Código, y su independencia, se designa ante la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) como Defensora de las Audiencias a la Mtra. Carla Fernanda Estrada Alonso, por un periodo de tres años prorrogable hasta por dos ocasiones, y no podrá ser destituida salvo causa justificada comprobable ante la CRT.La información y mecanismos de contacto con la Defensoría serán publicados junto con el presente Código de Ética en las redes sociales y páginas de consulta de la radiodifusora, así como al inicio de la programación mensual.

Artículo 12. Procedimiento de Quejas, Sugerencias y Resolución.
Usted puede presentar su queja, sugerencia o comentario directamente con la

Defensoría de las Audiencias designada. No es necesario que Usted llene un formato especial. Puede enviar un escrito libre, un mensaje de texto o un audio de voz.

Si Usted tiene alguna limitación, impedimento o discapacidad, puede contactarnos por WhatsApp al (+52) 563 173 5994 para que le apoyemos a registrar su queja. También puede acudir a la recepción de la estación y solicitar apoyo para depositar su escrito en el buzón.

Artículo 13. Información mínima.
Para atender su queja, sugerencia o recomendación, es necesario que brinde la siguiente información:

1. Su nombre o seudónimo.
2. Un medio para contactarle, al cual se le otorgará respuesta.
3. El programa y la fecha aproximada de la emisión que estime haya afectado sus derechos de audiencia.
4. La descripción de lo ocurrido, en sus propias palabras, por escrito o en audio.

Si falta algún dato, la Defensoría le avisará dentro de los 3 días hábiles siguientes para que Usted lo complete. En ningún caso se rechazará su queja por abandono.

Artículo 14. Procedimiento de atención.

- **1. Presentación:** Usted puede presentar su queja dentro de los 7 días naturales siguientes a la emisión del programa que estime, por correo electrónico, WhatsApp o formulario web o buzón físico.
- **2. Registro:** La Defensoría le asignará un folio y le confirmará la recepción en un plazo no mayor a 48 horas.

- **3. Revisión:** Si falta algún dato, la Defensoría le avisará para que lo complete en un plazo de 3 días hábiles.
- **4. Resolución:** La Defensoría solicitará el testigo de audio a la estación y le dará respuesta en un plazo máximo de 20 días naturales contados a partir del día siguiente de presentada su queja, emitiendo la recomendación correspondiente a la emisora, si procede.

Le responderá de forma directa y a través del contacto que proporcionó.

Artículo 15. Procedimiento de Derecho de Réplica.
El ejercicio del Derecho de Réplica será atendido directamente por el medio de comunicación (la estación).

Usted cuenta con un plazo legal de 15 días hábiles siguientes a la emisión de la información presuntamente falsa o inexacta para presentar su solicitud por escrito. De resultar procedente conforme a la ley de la materia, la estación emitirá la rectificación de manera íntegra y gratuita.

CAPÍTULO V. PRINCIPIO DE PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA

Artículo 16. Publicidad de Resoluciones y Reportes.

En estricto apego al principio de máxima publicidad y transparencia, la Defensoría de las Audiencias hará de conocimiento público los reportes estadísticos, las quejas, sugerencias y recomendaciones recibidas, así como el sentido de las resoluciones dictadas o recomendaciones emitidas.

Este informe se presentará obligatoriamente durante los meses de abril y octubre ante la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, consolidando las estadísticas de atención ciudadana y el sentido de las resoluciones dictadas, la

cual será publicada en los sitios oficiales de la Defensoría designada como en los de esta estación.

MECANISMO DE CONTACTO Y ATENCIÓN

Para interponer cualquier queja, reclamación o sugerencia, Usted tiene a su disposición los siguientes datos oficiales y directos de la Defensoría de las Audiencias, en cumplimiento irrestricto de la normatividad de la CRT:

Titular de la Defensoría: Mtra. Carla Fernanda Estrada Alonso

Correo Electrónico Oficial: derechos@defensoriaradio.com

WhatsApp y Teléfono de Atención: (+52) 563 173 5994 - Línea de contacto directo

Horario de Atención (vía correo y WhatsApp): Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 horas.

Portal Institucional de Recepción: https://defensoriaradio.com

Buzón Físico de Quejas y Sugerencias: Ubicado en la recepción de la estación EXA 99.7 FM, Av. Felipe Sevilla del Río No. 58, colonia Jardines Vista Hermosa, CP. 28017, Colima, Colima.La Defensoría no cuenta con oficina de atención presencial. Toda la atención se brinda a través del correo electrónico, WhatsApp y buzón físico ubicados en la estación.

La Defensoría no cuenta con oficina de atención presencial. Toda la atención se brinda a través del correo electrónico, WhatsApp y buzón físico ubicados en la estación.

© JA RADIO S DE RL DE CV. Todos los derechos reservados.

Amalia Patricia Gallardo Preciado
Representante Legal JA RADIO

Carla Fernanda Estrada Alonso
Defensora de Audiencias